

ג] הוכחת השאגת ארי' מלבישת ציצית בזמן
הזה בלא תכלת כשיטת הר"י והריצב"א הנ"ל
1234567 אה"ח 1234567
המרדכי בהלכות קטנות במנחות סי'
תתקמ"ד מביא דשיטת ר' שלמה
מדרוש שאם נפסק לאדם חוט מטליתו בשבת
צריך לפושטו מיד שאם לובשו עובר בעשה
דיש לו ד' כנפות והר"י שם נחלק

1234567 אה"ח 1234567

וז"ל המרדכי שם לכן נראה לר"י דמצות
עשה דציצית אינו אלא להטיל בו
ציצית כשילבשו ולא אמר הכתוב בלשון לא
תלבש בגד שיש לו ד' כנפים בלא ציצית
דאז ודאי היה הדין עמו אלא מצות עשה
גרידא להטיל בו ציצית ומכל מקום אין
הטלית אסור ללבוש וגם אין עובר כיון שאין
עתה יכול להטיל בו שהוא שבת, וכו' וכן
במזוזה ומעקה ותדע דאטו בלא מזוזה יאסר
ליכנס בבית אלא בעמוד ועשה קאי ותו לא
ע"כ.

1234567 אה"ח 1234567

והשאגת ארי' בסוף סי' ל"ב אייתי רא'י
עצומה לשיטת הר"י שכן הוא
גם שיטת הריצב"א (בתוס' הרא"ש יבמות
דף צ:), מכל לבישת ציצית בזמן הזה שאנו
לובשין לבן בלא תכלת וגם במשנה מנחות
לח ע"א מפורש דהתכלת אין מעכב את הלבן
ומשמע דבאין לו תכלת יכול ללבוש
לכתחילה לבן ולשיטת ר' שלמה מדרוש הרי
בזה מכניס עצמו לביטול מצות עשה של
תכלת ומי מכריחו ללבוש הטלית כלל.

וליישב שיטת ר' שלמה מדרוש כתב
הקהלות יעקב במנחות סי' כ"ג
ס"ק ג' דיש לומר שכל מה שמצאנו להסברא
דמאי אולמא דהאי עשה מהאי עשה זה רק
באופן שתרוייהו שקולים כההיא דחולין דף

קמא. שיכול לקיים או שילוח הקן או ציפורי
מצורע, אבל במקום שאם לא יקיים אחת
יפסיד את קיומם של שתי המצוות יש לומר
דמוטב לאדם לחייב עצמו במצוה אע"פ
שעיי"ז יתבטל מאחרת. מאשר שישאר בלא
כלום, [נוע"ע בהמאיר לעולם ח"ב סי' ד' ד"ה
אגרי חכמה] ומה שהביא וד"ה ומה שהקשה].

ולכן בזמן הזה אם נאמר שלא ללבוש כלל
לא יקיים לא את מצות לבן ולא מצות
תכלת לכך שרינן ליה ללבוש ולחייב עצמו
במצות לבן אע"פ שעל ידי זה מתבטל
מתכלת.

ובתורת הבית להרשב"א בית א' שער ה'
כתב וז"ל מי שאין לו עפר לכסות
בו אסור לשחוט דתנן כוי אין שוחטין ביו"ט
ואם שחט אין מכסין את דמו, וגרסינן בפ'
השוחט דף ל ע"ב רבא בדק גירא לר"י ב"ת
ושחט עופא בהדי דפרח ואקשינן והיכי עביד
הכי והא בעי לכסויי לדמי' ופרק דמזמני
עפרא דכולי פקתא, עכ"ל.

ומבאר הקה"י שם דהוכחת הרשב"א היא
מהמקשן בחולין שם דפריך "והא
בעי לכסויי דמא" דסובר הרשב"א דאיירי
באופן שלא היה יכול לתופסו בידים ולשוחטו
ולזה הקשה מה קשה למקשן שאין כאן מצות
כיסוי הרי הוא אנוס.

ולמדנו ברשב"א דסובר כשיטת ר' שלמה
מדרוש שאסור לאדם להכניס עצמו
לאונס בקיום מצות עשה, ויקשה לשיטתו
הקו' מתכלת וצריך לומר דלצורך רווח של
קיום מצוה שרי להכניס עצמו לאונס, וכנ"ל
עכ"ד.

ויש לעיין בדברי הקהלות יעקב דהנה הבית
הלוי בחלק א' סי' מ"ב מק' היאך
לובשים ציצית בזמן הזה הרי עוברים על
לאו של בל תגרע למש"כ הרמב"ם דהתכלת
והלבן מצוה אחת הן רק שאין מעכבות זו
את זו, ותירץ דמה שאנו לובשין הוא מדין
עשה דוחה ל"ת דהעשה דלבן דוחה להלאו
דבל תגרע (וע' מש"כ בדבריו בסי' ל' ס"ק
1234567) ^{אח"ח} ^{אח"ח} 67

ואי נימא דכל היתר הלבישה הוא משום
דכאן לא שייך סברת מאי אולמה כיון
שמפסיד את הקיום של שניהם, הרי כאן
בלבן לחוד יש גם ביטול עשה וגם לאו,
ובכה"ג הרי שייך הכלל שאין עשה דוחה
ל"ת ועשה.

אמנם יתכן שכל מה שאין עשה דוחה ל"ת ועשה הוא גם רק משום שקיום של נח"ח 567 1234 עשה אחד בידו אבל בלא"ה יקיים אחד וידחה לאו, אך יש להוכיח דאינו כן מב"מ דף ל. דאמרינן שאין עשה דהשבה דוחה ללאו ועשה של טומאה הרי דאע"פ שאין מקיים להעשה דקדושים תהיו רק שאינו מבטלו גם אין עשה דוחה ל"ת ועשה.

וצ"ל כשיטת ר' שלמה מדרוש והריצב"א
שהלבן והתכלת הם ב' מצוות חלוקות
ואין בהם משום כל תגרע או שיסבור כמש"כ
הקה"י בחלקים (ח' א' סי' ל"א) שאין כל
תגרע בכה"ג שהוא אנוס בחלק שמחסר מן
המצוה, ע"ש.

והעיר לי בזה הרב משה גרינולד שליט"א
בוה"ל אמנם בעיקר הקושיא דאין
עדל"ת ועשה לענ"ד ל"ק כלל, דכאן לכו"ע

אין העשה מחזקת הל"ת, והל"ת נדחית, וממילא קיימא העשה לבדה, דרך כשהלאו והעשה נאמרו בדבר א' מחזק א' את השני, אבל בבל תגרע והמצות עשה הא חזינן דכשאינו מקיים כלל העשה אינו עובר בכל תגרע, ורק כשמקיימה בגירעון, ואפי' לשיטת הרשב"א בר"ה והשע"ת דכשמבטל מ"ע לגמרי ג"כ עובר על כל תגרע, מ"מ בנוטל ג' מינים או לובש ציצית בלא תכלת אינו עובר על כל תגרע משום "ביטול המצוה", דהא ז"פ דאם לבש ג' טוטפות בתפילין דעבר על כל תגרע, גם אם אח"כ לבש תפילין כשרות וקיים המצוה, מ"מ לא נתקן האיסור שעבר, דההוא איסור בפנ"ע, וא"כ כשבאנו להקשות שכשלושב ציצית בלא תכלת שעושה המצוה בגירעון שעובר בכל תגרע הרי אי"ז הבל תגרע שמחזק העשה או איפכא, ולהכי עומד הל"ת לעצמו ונדחה מפני העשה, ופשוט, וכן אמר מו"ר הגר"א גנוחובסקי שליט"א.

ובעמק יהושע סי' ב' ד"ה ומה שהוכיח כ' ליישב את ראית השאג"א מתכלת דאחרי דיש גזיה"כ במנחות ל"ח דאין התכלת מעכב את הלבן הרי גילתה התורה דשרי ללבוש כשאין לו תכלת, ולפי"ז גם תתישב קושית הבית הלוי דיש כל תגרע, דיש גזיה"כ להתירו, ועי' בזה בת' בית שלמה או"ח סי' ט"ז, וכ"כ גם בהמאיר לעולם ח"ב סי' ד' ד"ה ומה שהקשה.

ולכאורה תירוץ זה מוכרח הוא, דמש"כ
השאג"א להוכיח מכח קושיא זו
כהמרדכי צ"ע דהא כ' במג"א סי' י"ג סק"ח
דהיתר זה הוא רק מדאורייתא דמדרבנן אסור

להכניס עצמו לזה עיי"ש ולפי השאג"א
נצטרך לומר שנמנו חז"ל להקל במצות ציצית
 כדי לא יצטרכו לבטל מצות ציצית, או דנאמר
 דאחרי דחשיב ביטול עשה רק מדרבנן אתי
 עשה דאורייתא דלבן ודחי לביטול עשה
 דרבנן.

ונפק"מ לפי"ז לדינא באדם שאינו יודע
 לברך ברהמ"ז דמ"מ שרי ליה
 לאכול הכזית מצה בליל א' דפסח, אף
 דמדרבנן אסור להכניס עצמו לביטול מ"ע
 באונס להמג"א, מ"מ כאן אתי עשה דאורייתא
 דמצה ודחי לביטול עשה דרבנן. ועכ"פ לפי"ז

מה שהוכיח הקה"י מהרשב"א בתוה"ב דלא
 כהמרדכי אינו מוכרח, דיתכן דכוונתו לאסור
 מדרבנן, וכד' המג"א.

ויתכן שאף לשיטת ר' שלמה מדרוש אין
 זה נידון כביטול עשה בידים רק די ש
 איסור להכניס עצמו לאונס בביטול עשה
 וא"כ אין זה שייך להך כללא דאין עשה
 דוחה ל"ת ועשה (וצ"ע אם לשיטתם יהיה
 מחויב עד חומש בנכסיו שלא להכניס עצמו
 לאונס זה (וע' מש"כ בס"י מ"ב להוכיח
 מהסוגי' ביבמות דחייב להפסיד ממון לצורך
 זה).

סימן כד

עשה דוחה ל"ת בתנאי המצוה

האסורה לו, וכו' הרי להדיא דפי' את קר'
 הגמ' אף במוציא ש"ר.

והרשב"א בסוגיין הביא פי' זה בשם יש
 מי שפירש, והקשה עליו בזה"ל
 ומורי הקשה על פ"ה דהיאך יבא עשה דולו
 תהיה לאשה לדחות לא תעשה, דהעשה כבר
 ליתיה בעולם תמיד דאחר שבעלה לשם
 אישות שוב אין כאן עשה כלל, עכ"ל.

ובביאור מחלוקתם היה נראה דנחלקו אם
 מצות ולו תהיה לאשה מקיימים
 בקידושין או בהביאה דלשיטת תוס'

א] ביאור מח' התוס' והרשב"א אם במוציא ש"ר
 שייך עשה דוחה ל"ת ושיטת הרמב"ם בזה

בכתובות דף מ. ניתי עשה ונידחי לא
 תעשה ובתוד"ה ניתי, לאו
 אנמצא בה דבר ערוה פריך דהא אית בה לאו
 ועשה וכו' ומבואר בתוס' דאף באיסור מוציא
 שם רע היה שייך לומר עשה דוחה ל"ת לולא
 זה דהוה ל"ת ועשה.

וכן מפורש ברמב"ם בפ' ג' מה' נערה הל'
 ה' חז"ל ולמה לא יבוא עשה וידחה את
 ל"ת בין במוציא ש"ר בין באונס וישא אשה